

OLYA

Conditions d'utilisation

Date d'entrée en vigueur : 27 mai 2026

1. Acceptation des conditions

En accédant ou en utilisant la plateforme OLYA (le « Service »), exploitée par OLYA TECH LTD, société immatriculée à Malte, vous acceptez d'être lié par les présentes Conditions d'utilisation (« Conditions »). Si vous acceptez ces Conditions au nom d'une société ou d'une autre entité juridique, vous déclarez avoir le pouvoir d'engager cette entité.

Si vous n'acceptez pas ces Conditions, n'accédez pas au Service et ne l'utilisez pas.

2. Définitions

« Compte » désigne un compte utilisateur enregistré sur le Service.

« Contenu » désigne les textes, images, vidéos, fichiers audio et autres éléments générés, téléchargés ou publiés via le Service.

« Données client » désigne l'ensemble des données, contenus et informations que vous soumettez ou traitez via le Service.

« Abonnement » désigne un plan payant ou d'essai gratuit accordant l'accès au Service pour une durée définie.

« Utilisateur » désigne toute personne accédant au Service dans le cadre de votre Compte.

3. Éligibilité

Vous devez avoir au moins 18 ans pour utiliser le Service. En utilisant le Service, vous déclarez et garantisiez remplir cette condition et que toutes les informations fournies sont exactes et complètes.

4. Inscription au Compte

Pour accéder au Service, vous devez créer un Compte. Vous vous engagez à :

- Fournir des informations d'inscription exactes, actuelles et complètes ;
- Assurer la sécurité de votre mot de passe et nous notifier immédiatement de toute utilisation non autorisée ;
- Être responsable de toutes les activités effectuées sous votre Compte ;
- Ne pas partager vos identifiants de Compte avec des tiers.

5. Abonnements et paiement

5.1 Plans d'abonnement

Le Service est proposé sous forme de plans d'abonnement échelonnés. Les fonctionnalités et limites varient selon le plan. La tarification est publiée sur notre site web.

5.2 Facturation

Les abonnements sont facturés d'avance sur une base mensuelle ou annuelle. Tous les frais sont exprimés en euros (EUR) et hors taxes applicables.

5.3 Renouvellement automatique

Les abonnements se renouvellent automatiquement à la fin de chaque période de facturation, sauf annulation avant la date de renouvellement.

5.4 Remboursements

Les frais ne sont pas remboursables, sauf disposition légale applicable. En cas d'erreur de facturation, contactez-nous à legal@olya.tech dans les 30 jours.

5.5 Retard de paiement

En cas de non-paiement à l'échéance, nous nous réservons le droit de suspendre ou de résilier votre accès après notification raisonnable.

6. Utilisation acceptable

Vous vous engagez à ne pas utiliser le Service pour :

- Générer, publier ou diffuser des contenus illicites, diffamatoires, discriminatoires ou portant atteinte aux droits de tiers ;
- Usurper l'identité d'une personne ou entité ;
- Contourner ou désactiver les fonctions de sécurité ou les contrôles d'accès ;
- Extraire des données du Service par des moyens automatisés sans notre consentement écrit ;
- Utiliser le Service pour entraîner des modèles d'IA concurrents ;
- Transmettre des spams, logiciels malveillants ou tout code nuisible ;
- Violier toute loi ou réglementation applicable.

7. Contenus générés par l'IA

7.1 Nature des résultats de l'IA

Le Service utilise l'intelligence artificielle pour assister la création de contenus. Les résultats générés par l'IA sont fournis « tels quels ». Vous êtes responsable de la révision et de l'exactitude de tous les contenus avant publication.

7.2 Absence d'approbation

OLYA TECH LTD ne révisé pas, n'approuve pas et ne garantit pas l'exactitude des contenus générés par l'IA. La responsabilité éditoriale finale vous incombe.

7.3 Règles des plateformes tierces

Lors de la publication de contenus sur des plateformes tierces, vous êtes seul responsable du respect de leurs conditions d'utilisation.

8. Propriété intellectuelle

8.1 Notre PI

OLYA TECH LTD et ses concédants détiennent tous les droits sur le Service, y compris les logiciels, designs, marques et documentation.

8.2 Votre contenu

Vous conservez la propriété de vos Données client. Vous nous accordez une licence limitée, non exclusive et sans redevances pour héberger et traiter vos Données client aux fins du Service.

8.3 Retours

Si vous nous soumettez des retours ou suggestions, nous pouvons les utiliser sans restriction ni compensation.

9. Confidentialité

Chaque partie peut communiquer à l'autre des informations confidentielles en lien avec le Service. Chaque partie s'engage à maintenir strictement confidentielles ces informations et à les protéger avec un niveau de soin adéquat.

10. Protection des données

La collecte et l'utilisation des données personnelles sont régies par notre Politique de confidentialité, incorporée aux présentes Conditions par référence. OLYA TECH LTD traite les données personnelles conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

11. Avis de non-responsabilité

LE SERVICE EST FOURNI « TEL QUEL » ET « TEL QUE DISPONIBLE » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

12. Limitation de responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, OLYA TECH LTD NE SERA PAS RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS. NOTRE RESPONSABILITÉ TOTALE NE SAURAIT EXCÉDER LES FRAIS PAYÉS AU COURS DES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT LA RÉCLAMATION.

13. Indemnisation

Vous acceptez d'indemniser OLYA TECH LTD et ses affiliés de toute réclamation découlant de : (i) votre utilisation du Service ; (ii) vos Données client ; (iii) votre violation des présentes Conditions ; ou (iv) votre violation des droits de tiers.

14. Suspension et résiliation

14.1 Résiliation à votre initiative

Vous pouvez résilier votre Compte à tout moment via vos paramètres. La résiliation ne donne pas droit au remboursement des frais prépayés.

14.2 Résiliation à notre initiative

Nous pouvons suspendre ou résilier votre accès si : (i) vous violez les présentes Conditions ; (ii) nous y sommes obligés par la loi ; ou (iii) nous décidons d'interrompre le Service.

14.3 Effets de la résiliation

À compter de la résiliation, votre droit d'utiliser le Service cesse immédiatement. Les dispositions qui doivent survivre à la résiliation restent en vigueur.

15. Modifications des Conditions

Nous pouvons modifier les présentes Conditions périodiquement. Nous vous informerons des modifications importantes au moins 14 jours avant leur entrée en vigueur.

16. Droit applicable et règlement des litiges

Les présentes Conditions sont régies par le droit maltais. Tout litige relèvera de la compétence exclusive des tribunaux maltais.

17. Dispositions générales

Accord intégral. Les présentes Conditions et la Politique de confidentialité constituent l'accord intégral entre les parties.

Divisibilité. Si une disposition est jugée inapplicable, les autres restent en vigueur.

Renonciation. L'absence d'exercice d'un droit ne constitue pas une renonciation.

Cession. Vous ne pouvez pas céder les présentes Conditions sans notre consentement écrit préalable.

Force majeure. Aucune partie ne saurait être tenue responsable des retards causés par des circonstances hors de son contrôle.

18. Contact

OLYA TECH LTD · Immatriculée à Malte · legal@olya.tech